

1500597-47.2022.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Conclui que "o propósito de praticar tráfico de drogas restou devidamente evidenciado pelas informações recebidas pelos policiais civis, pela movimentação típica de tráfico de drogas visualizada por eles, pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, pela apreensão de dinheiro e objetos utilizados para embalar drogas destinadas ao comércio e pela confissão do acusado." ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500597-47.2022.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500597-47.2022.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235937/2022 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 27067857 -

DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2235937 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO RODRIGO ALVES GRACI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de Alexsandro Rodrigo Alves Graci, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, eis que no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 11h30, na Rua Roque Pelegrino, nº 387, Domingos de Syllos, nesta cidade e comarca, Alexsandro, vendia e guardava 01 (uma) porção de cocaína, pesando 88,60 gramas, e 02 (duas) porções de maconha, pesando 2,48 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Prisão em Flagrante convertida em Preventiva de Liberdade (págs. 56/66).

A denúncia de págs. 68/69 veio amparada no Inquérito Policial – Prisão em Flagrante – de págs. 01/39.

Defesa prévia acostada nas págs. 89/92, alegando que o denunciado foi acusado de forma genérica e sequer com provas precisas. Requer a rejeição da denúncia por manifesta inépcia.

A denúncia foi recebida aos 13 de setembro de 2022, designando-se audiência de instrução. (págs. 124/128).

Durante referida solenidade foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório dos acusados, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada no SAJ – pgs. 165/167.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público aponta a certeza da autoria e materialidade. Com a devida exposição da prova oral e pericial coligida, conclui que a versão do réu vem ao encontro do relato dos policiais, pois houve confissão. Conclui que "o propósito de praticar tráfico de drogas restou devidamente evidenciado pelas informações recebidas pelos policiais civis, pela movimentação típica de tráfico de drogas visualizada por eles, pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, pela apreensão de dinheiro e objetos utilizados para embalar drogas destinadas ao comércio e pela confissão do acusado." Requer aumento de pena na primeira fase pela variedade de drogas e maus antecedentes. Na segunda etapa o réu é multirreincidente e na terceira fase estariam ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Pugna pelo regime fechado – pgs. 177/180.

Nas pgs. 181/183 a acusação acrescentou o exame químico-toxicológico.

A defesa, por sua vez, manifestou-se por memoriais nas pgs. 185/190, alegando, em síntese, a ausência de qualquer prova capaz de imputar ao denunciado a participação no delito. Alega que o réu é inocente, inserindo-se no triste "perfil" dos geralmente acusados em delitos desta espécie. Salienta que o réu tem residência fixa e trabalho lícito, invocando o benefício da dúvida. Alternativamente, indica a atenuante da confissão.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (págs. 29/30), auto de constatação preliminar (pág. 32), além dos laudos periciais (págs. 112/114, 115/117, 118/120 e 181/183), que indica 77,4 gramas – massa líquida de cocaína – pg. 182.

As demais pesagens referem-se a itens correlacionados a traficância, tais como duas balanças – pg. 116.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

2.2 -) Das provas da autoria.

Welther Vaz Martins relata que dias antes da prisão do réu, realizaram outra prisão no mesmo bairro em que havia outro traficante com mais de 100 porções de cocaína. Nessa situação houve outra denúncia dizendo que havia outro traficante ali com o nome de Alexsandro. Foram verificar e fizeram campana e presenciaram pelo menos 3 drogaditos que faziam contato na residência. Uma equipe tentou a abordagem, mas não foi possível. Todavia, o momento era típico de tráfico de drogas. No quarto do réu encontraram a mochila com a droga e embalagens, além das demais drogas e dinheiro descritos na denúncia. O réu assumiu que a droga era sua e que estava realmente traficando. A irmã dele estava na casa e não falou nada. Acredita que ela estaria envolvida, mas foi o réu que assumiu a droga. A denúncia mencionou diretamente o nome Alexandro. Outras denúncias continuam chegando na DISE de que no imóvel continua havendo tráfico, embora o réu esteja preso. O réu morava lá, tinha um quarto. Verificaram que a irmã também residia lá. A mochila estava no guarda-roupas do réu e tinha R\$ 50,00 em notas fracionadas. Não sabe dizer quem falou que era o Alexsandro. A denúncia foi por telefone. Nada foi retornado do aparelho celular. Não tem notícias da perícia.

Edvaldo Armando Antonialli informa que após denúncias na delegacia especializada de Casa Branca fizeram campana no local dos fatos. A denúncia indicava o nome do réu e dizia que ele estava traficando no local. Viram ele servindo 3 ou 4 usuários. Não foi possível abordar os usuários e o delegado determinou que abordassem o réu. Ele franqueou a entrada e no quarto dele, numa mochila preta, encontraram uma porção de cocaína e duas porções de maconha. Havia balança e na mochila preta havia apetrechos, colher, peneira, garfo, faca e 52 ependorfs vazios que seria acondicionada a droga. O réu confessou. Disse que estava passando necessidade e entrou no tráfico. A cocaína estava dentro da mochila preta e foi exibida para o réu. Havia familiares na casa. Anteriormente foi feita uma prisão lá. Particularmente não tem mais notícias de tráfico no local.

O réu, Alexsandro Rodrigo Alves Graci, na fase inquisitiva teria confessado o delito nos seguintes termos que podem ser vistos nas pgs. 04: "QUE NÃO POSSUI ADVOGADO PARA ESTE ATO. QUE NÃO POSSUI FILHOS. QUE NAO DESEJA COMUNICAR FAMILIARES, VEZ QUE SUA IRMÃ JESSICA CRISTINA ALVES GRACI TEM CONHECIMENTO DE SUA PRISÃO, ASSIM COMO, SUA AMÁSIA TALITA RODRIGUES. COM RELAÇÃO AOS FATOS INFORMA QUE MORA COM SUA AMASIA E SUA IRMÃ, A QUAL POSSUI TRES FILHOS MENORES DE IDADE. ESCLARECE QUE ATUALMENTE ESTA DESEMPREGADO, SENDO QUE A SITUAÇÃO FINANCEIRA FICOU MUITO DIFICIL. QUE O INTERROGANDO É QUEM CUIDA DO SUSTENTO DE SUA AMASIA, IRMA E SOBRINHOS. QUE ESTAVA FALTANDO COMIDA EM SUA CASA. QUE NUM ATO DE DESESPERO, VISTO QUE NÃO CONSEGUIA ARRANJAR EMPREGO, RESOLVEU VENDER DROGAS PARA SUSTENTO DA SUA FAMILIA. QUE O INTERROGANDO NUNCA HAVIA FEITO ISSO, POREM, ESTAVA DESESPERADO E NÃO AGUENTAVA VER SEUS SOBRINHOS PASSANDO FOME. QUE FAZ CERCA DE DOIS MESES QUE COMEÇOU A TRAFICAR DROGAS. GOSTARIA DE SALIENTAR QUE SUA IRMÃ E SUA AMÁSIA NÃO POSSUEM NENHUM ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS. QUE ESTA MUITO ARREPENDIDO DO CRIME QUE RESPONDE AGORA, MAS COMO JÁ FALADO ESTAVA DESESPERADO PARA COLOCAR COMIDA EM SUA CASA. POR FIM, INFORMA QUE VENDIA CADA PINO DE COCAINA PELO VALOR DE R\$10,00. QUE AUTORIZA OS POLICIAIS A VISTORIAREM SEU APARELHO CELULAR." (destaque do Juízo).

Em Juízo, esclarece que nunca foi preso antes por tráfico. Não estava com droga. Tem 24 anos. Falou com seus advogados antes da audiência. Estudou até a 8ª série. É ajudante de pedreiro. Mora com sua irmã, esposa e filhos dela. Ouviu o que o policial disse e entendeu. Confessa que estava nessa vida, mas estava passando por momento difícil. Tinha criança pequena e tinha sido mandado embora. As portas não

estavam se abrindo para emprego e começou a traficar. Estava parando já, mas acabou sendo preso. Traficou pela sua família, pelas crianças. Não tinha droga dentro de casa. Não tinha drogas na sua casa, apenas embalagens vazias. Havia as porções de maconha porque é usuário. O dinheiro era da bolsa família da sua irmã, auxílio emergencial. Não tinha dinheiro de tráfico. Apenas as embalagens. A polícia não mostrou a porção de cocaína. Eles acharam embalagens vazias e duas balanças na bolsa que estava sobre a cadeira. Tinha acabado a droga que pegou para vender. Está arrependido por ter feito isso. Estava prestes a parar porque surgiu uma oportunidade de emprego. Estava passando dificuldade em casa mesmo, precisando de ajuda por causa de criança. Ninguém mais estava lhe ajudando vender drogas naquele local. A cocaína não era sua, não tinha cocaína. Não sabe de onde os policiais encontraram. Na delegacia eles pegaram e apresentaram apenas embalagens vazias. Os pinos eram as embalagens vazias. 50 pinos. Como estava seguindo essa vida, não tinha pegado ainda a droga. Ia colocar cocaína nos pinos, mas não tinha pino. A droga que vendeu era cocaína, mas não tinha mais. Tinha apenas as embalagens e as duas balanças. Uma pessoa deixou as embalagens vazias e ainda não tinha pegado a droga para encher os pinos. Confessa que estava nessa vida de tráfico, mas não tinha a droga.

2 -) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não deve o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que tratamento violador do princípio da igualdade, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de

agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada.” (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a “lei do silêncio”, extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

A perfeita identidade entre as versões, tal como se vê em solo policial e depois em Juízo, é reconhecida pela jurisprudência como fator hábil a dar validade à prova testemunhal policial. Em suas versões, os policiais narraram claramente atos de traficância.

Nada faz crer que os policiais estejam agindo imbuídos por sentimentos subalternos dignos de censura tendentes a elucubrar versão incriminadora para aprisionar injustamente pessoa com a qual não mantém qualquer relação de desafeto comprovada.

A versão dos policiais, em mais este caso, demonstra sua completa lisura, pois veio coroada com a confissão do réu – a “rainha das provas”.

Ademais, inexistente contraprova hábil a desqualificar a prova acusatória. Assim, o Juízo deve orientar-se pela verdade processual objetivamente existente no processo, sem margem para decisionismo ou dúvida subjetiva. A dúvida deve estar alicerçada na insuficiência de provas ou na existência de provas com versões conflitantes, antagônicas.

Não é possível externar convicção motivada a partir de ilações particulares do julgador, pois a motivação jurídica decorre do processo de persuasão racional, assim entendido como aquele que pode ser devidamente explicado com base nos elementos presentes no processo e não no âmbito psicológico da entidade decidente.

Nesse sentido, os ensinamentos de FRAMARINO DEIMALATESTA, o qual afirma que “o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado” (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 destaque do Juízo)

As alegações defensivas de insuficiência de provas não ecoam no espírito deste julgador a ponto de que o fiel da balança incline-se no sentido oposto à pretensão ministerial.

Nota-se que as teses defensivas contidas nos memoriais foram lançadas apenas no esforço de bem desempenhar o munus, pois na mesma peça a defesa aponta a confissão, o que não seria compatível com a ausência de provas também alegada.

A confissão do réu está em sintonia com as demais provas dos autos e é suficiente para dar legitimidade à condenação, na forma do disposto nos artigos 155 e 197, ambos do CPP.

Presente a tipicidade delitiva na forma imputada na denúncia e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

3 -) DO DISPOSITIVO E DOSIMETRIA DA PENA

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 68/69, para CONDENAR ALEXSANDRO RODRIGO ALVES GRACI pela prática do crime capitulado no artigo 33, da Lei 11.343/2006, passando a dosar-lhe as penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do “direito penal de autor”, fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Cabe ressaltar, ainda, a exasperação também não é medida a se impor, neste caso, em relação à natureza das drogas. Crack, cocaína e maconha são entorpecentes considerados "comuns" encontrados em qualquer cidade e apreendidos com frequência diária em São José do Rio Pardo.

A interpretação da Lei Penal exige que este Juízo considere que apenas substâncias

excepcionais como ópio, LSD, ecstasy, heroína, poderiam justificar a majoração da pena com base na natureza do entorpecente.

No entanto, o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas não recomenda acréscimo, pois a apreensão foi de 77,4 gramas, conforme Laudo Pericial de págs. 182 e mais 2 gramas de maconha - pg. 110.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

No caso concreto, o réu tinha consigo duas espécies distintas de substâncias entorpecentes, o que comprova maior periculosidade, pois o traficante que tem consigo mais de um tipo de droga pode atender "clientela" mais diversificada.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

O réu ostenta maus antecedentes. Foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 155 § 1º § 4º, I, IV, 29 "caput" c/c Art. 14, II todos do CP; Reclusão: um ano e quatro meses; Regime: Aberto; 07/08/2017 Trânsito em Julgado para o Ministério Público 07/08/2017 Trânsito em Julgado para a Defesa - (Processo Execução Penal 0002391-22.2018.8.26.0575).

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, 2/6 (dois sextos) acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes e variedade de drogas estabelecendo-a em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na segunda etapa, mister considerar a atenuante da confissão.

Todavia, o réu é multirreincidente, tendo sido condenado Feito nº 0001128-86.2017.8.26.0575 - 18/12/2016 Data do Fato, 18/12/2018 Recebida a Denúncia Art. 155 § 1º § 4º, I, IV c/c Art. 29 "caput" ambos do CP, 23/07/2020 Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação Art. 155 § 1º § 4º, I, IV c/c Art. 29 "caput" ambos do CP; Reclusão: dois anos e oito meses; Regime: Aberto; Multa de 13 dias. 25/08/2020 Trânsito em Julgado para o Ministério Público, 21/10/2020 Trânsito em Julgado para a Defesa (Processo Execução Penal 0001252-73.2021.8.26.0496); Feito nº 0002879-45.2016.8.26.0575. 15/11/2016 Data do Fato (Tipo de prisão: Flagrante; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Serra Azul 16/11/2016 Liberdade Provisória Concedida com Fiança (Concedida a liberdade provisória mediante recolhimento de fiança e a aplicação de medidas cautelares.) 30/11/2016 Recebida a Denúncia - art. 155 § 4º, I, IV do CP.- 11/08/2017 Sentença Condenatória - Restritivas de Direito (Art. 155 § 4º, I, IV do CP; Reclusão: um ano e quatro meses; Regime: Aberto; Restritiva de Limitação de final de semana por um ano e quatro meses e Prestação de serviço à comunidade por um ano e quatro meses; Multa de 10 dias; 27/06/2019 Acórdão - Sentença Reformada/Condenação - Restritiva de Direitos (Art. 155 § 4º, I, IV do CP; Reclusão: um ano e quatro meses; Regime: Aberto; Restritiva de Limitação de final de semana por um ano e quatro meses e Prestação de serviço à comunidade por um ano e quatro meses; Multa de 6 dias. 17/07/2019 Trânsito em Julgado para o Ministério Público 19/11/2019 Trânsito em Julgado para a Defesa - 22/06/2020 Conversão de Pena Restritiva em Privativa (Art. 155 § 4º, I, IV do(a) CP; Reclusão: um ano e quatro meses; Regime: Aberto; Processo Somado / Unificado (Processo atual:

0002772-21.2019.8.26.0502); Feito nº 1500206-03.2019.8.26.0283, pelo crime de previsto no artigo 349-A, do Código Penal, fato ocorrido em 03/junho/2019, Sentença condenatória - detenção - quatro meses e dois dias, fixado o regime semiaberto e, em 25/10/2019 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 25/10/2019 Trânsito em Julgado para a Defesa - (Processo de Execução Iniciado - 0006732-48.2020.8.26.0502) - certidões de págs. 41/47.

Na esteira do entendimento firmado pela Terceira Seção do E. STJ, à oportunidade do julgamento do EREsp nº 1.154.752/RS, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da reincidência. No mesmo sentido: Recurso Especial nº 1.490.881/RJ (2014/0280238-5), 5ª Turma do STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. j. 03.11.2014, unânime, DJe 05.11.2014.

Há, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pacificado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas.

Mas, o Juízo reconhece que no caso de multirreincidência a compensação não é a medida mais justa.

O mesmo Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de melhor individualização da pena neste cenário. Observe-se:

STJ-) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. RECURSOS IDÊNTICOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A preclusão consumativa obsta o conhecimento do segundo agravo regimental, interposto pela mesma parte, em face da mesma decisão judicial. 2. Na esteira do entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, à oportunidade do julgamento do EREsp nº 1.154.752/RS, a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência. 3. Tratando-se de réu multireincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 4. A multirreincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente em decorrência de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão. 5. Agravo regimental de fls. 366/369 não conhecido e agravo regimental de fls. 362/365 provido para negar provimento ao recurso especial. (AgRg no Recurso Especial nº 1.540.142/DF (2015/0150499-8), 6ª Turma do STJ, Rel. Nefi Cordeiro. j. 01.03.2016, DJe 09.03.2016).

STJ-) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DE 3/8 NA TERCEIRA FASE. CRITÉRIO ARITMÉTICO. FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO NO PONTO. PARECER ACOLHIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM EXPEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA DO PACIENTE HÁ 10 ANOS, 4 MESES E 13 DIAS DE RECLUSÃO. (Habeas Corpus nº 355.888/SP (2016/0120538-3), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 24.05.2016, DJe 27.05.2016).

Portanto, a confissão de um só crime tem o condão de anular os efeitos de uma única condenação capaz de gerar a reincidência. Em contexto diverso, de múltiplos delitos, caso o réu confesse diversos crimes poderá fazer jus à compensação de diversas condenações hábeis a caracterizar a reincidência.

O acréscimo cabível poderia ser de 1/6 por cada condenação hábil a gerar reincidência, o que implicaria aumento de pelo menos 3/6 ou 1/2 na pena fixada.

Todavia, mantém-se o acréscimo de apenas 1/6 nesta fase, o que já beneficia suficientemente o réu, tendo sido a confissão devidamente avaliada em seu favor.

Vale lembrar que a pena máxima prevista é de 15 anos e para o réu portador de maus antecedentes, com variedade de drogas e multirreincidente, a pena aqui estabelecida não revela qualquer excesso de rigor.

A pena na segunda etapa fica estabelecida em 7 anos, 9 meses e 10 dias, e 777 dias-multa.

À míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena torno em DEFINITIVA a pena supra, devendo o dia-multa ser calculado à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, cada dia-multa.

Quanto ao regime prisional deve ser o inicialmente FECHADO, pois mantido o caráter hediondo da conduta. Além disso, o réu é reincidente, ostenta maus antecedentes, tendo experimentado condenação no mesmo regime e não se ressocializou. Destarte, a imposição de regime menos rigoroso mostra-se claramente inadequada ao perfil do réu.

Não permito que o réu recorra em liberdade, pois respondeu ao processo preso e após regular instrução fortaleceram-se os indícios de autoria. Nota-se, ainda, tratar-se de indivíduo que vem cometendo diversos crimes em curto espaço de tempo, ostentando razoável coeficiente de periculosidade objetivamente verificável a partir da constatação de sua multirreincidência.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Nos termos dos artigos 804 e 805 do CPP, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's. Ressalte-se que o réu está patrocinado por advogado dativo. Assim, defiro-lhe os benefícios da assistência judiciária, ficando a cobrança suspensa na formado § 3º do art. 98 do NCPC c/c art. 3º do CPP.

Patrocinado por advogado dativo, honorários na forma do convênio OAB-DPE.

Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ22. 04.03, p. 253).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeça-se guia de execução definitiva;
Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;
Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;
Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado

para as anotações necessárias;

Decreto o perdimento dos valores apreendidos - R\$ 50,00, pois à míngua de comprovação de origem lícita estão claramente vinculados à mercancia de entorpecentes ilegal desempenhada pelo réu. Autorizo, no entanto, a restituição do celular, pois não houve perícia capaz de evidenciar que o aparelho era utilizado na prática criminosa.

Nos termos do art. 72 da Lei de Drogas, proceda-se à destruição do entorpecente mantido para fins de contraprova.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 25 de outubro de 2022..

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA